

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אורי מקלב
משה גפני
יעקב אשר

1014/25/9

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ערעור על החלטת ועדה לעררים), התשפ"ג–2022

- | | | |
|----|----------------|---|
| 1. | תיקון סעיף 10 | בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 ¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 10, המילים "בשאלה משפטית בלבד", – יימחקו. |
| 2. | תיקון סעיף 123 | בסעיף 123 לחוק העיקרי, המילים "בשאלה משפטית בלבד", – יימחקו. |
| 3. | תיקון סעיף 213 | בסעיף 213 לחוק העיקרי, המילים "בשאלה משפטית בלבד", – יימחקו. |

דברי הסבר

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, קובע כי החלטות שונות של המוסד לביטוח לאומי, כגון החלטת ועדה רפואית לעררים לפי פרק ה' לחוק (נפגעי עבודה) והחלטות של ועדה רפואית לעררים, ועדה לעררים וועדה לעררים לשירותים מיוחדים לפי פרק ט' לחוק (נכות כללית) – ניתנות לערעור בפני בית הדיו האזורי לעבודה אד ורק בשאלות משפטיות.

נשמעות טענות שונות על פעילותן של הוועדות הרפואיות וועדות הערר של המוסד לביטוח לאומי. בין היתר, נשמעו טענות על כך שוועדות ערר שוללות לעיתים מנכים את אחוזי הנכות שנקבעו להם ואת הזכאות לקצבת נכות שלא בצדק וכן טענות על מקרים שבהם רופא מומחה בתחומו בארץ קבע כי אדם בלתי כשיר ובלתי מסוגל לפעולות מסוימות, אולם הוועדות הרפואיות או ועדות הערר של המוסד לביטוח הלאומי החליטו אחרת. כמו כן, מפרסומים שונים עולה כי ישנם מקרים שבהם ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי קובעת אחוזי נכות מסוימים, והמוסד לביטוח לאומי מערער על ההחלטה בפני ועדת ערר שהופכת את החלטת הוועדה הרפואית.

לפיכך, מוצע לאפשר למבוטח לערער על החלטות המוסד לביטוח לאומי גם בשאלות שאינן משפטיות, בפני בית הדין לעבודה שהוא סמכות חיצונית למוסד לביטוח לאומי.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת חיים אמסלם וקבוצת חברי הכנסת (פ/1523).

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/1287), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/20/837), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/22/322) ועל ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/691), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/23/694) ועל ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/23/1308) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2270).
הצעת החוק זהה לפ/24/2270 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)